



P U T U S A N

No. 60/Pid.Sus/2013/PN.Bky.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap	:	HERMAN Bin A. KADIR ; -----
Tempat lahir	:	Sungai Raya ; -----
Umur/Tanggal Lahir	:	32 tahun / 06 Juli 1981 ; -----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ; -----
Kebangsaan	:	Indonesia ; -----
Tempat tinggal	:	Dsn. Pembangunan RT.002 RW.005 Ds. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kab.Bengkayang ; -----
Agama	:	Islam ; -----
Pekerjaan	:	Wiraswasta ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :-----

- 1 Penyidik – Tidak dilakukan penahanan ; -----
- 2 Penuntut Umum, tanggal 29 Mei 2013 Nomor : Print – 292/Q.1.18/Euh.2/05/2013. sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013, dengan status tahanan rumah;-----
- 3 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 11 Juni 2013 Nomor : 01/Pen.Pid/2013/PN.Bky. sejak tanggal 18 Juni 2013 s/d tanggal 17 Juli 2013, dengan status tahanan rumah ; -----
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 17 Juli 2013 Nomor: 64/Pid.Sus/2013/PN.Bky. Sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d tanggal 15 Agustus 2013;-

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ; -----

----- Pengadilan Negeri tersebut;-----

----- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan ;-----

----- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ; -----

----- Setelah memperhatikan barang bukti ;-----



----- Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk. PDM-20/BKY/Euh.2/05/2013 tertanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----

- 1 Menyatakan Terdakwa HERMAN Bin A. KADIR bersalah melakukan tindak pidana *“melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari”* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pertama Pasal 44 Ayat (4) UU R.I Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ;

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa HERMAN Bin A. KADIR selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah Terdakwa ditahan jenis Rutan ; ---

- 3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah helm standar warna merah yang ada penutup kacanya ; -----

Dikembalikan kepada saksi (korban) PARHANA Als. UTEH Binti ASMADI (Alm) ; --

- 4 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ;

-----Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa secara lisan pada tanggal 30 Juli 2013 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim ;

----- Setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum dan Duplik dari Terdakwa masing-masing secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya semula ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg. Perk. PDM-20/BKY/Euh.2/05/2013 tertanggal 29 Mei 2013 sebagai berikut: -----

PERTAMA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa HERMAN Bin A. KADIR pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah orang tua Terdakwa (di rumah mertua saksi korban) di Ds. Sungai Raya,



Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya (istri Terdakwa), yaitu saksi (korban) PARHANA Als. Uteh Binti Asmadi, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERMAN Bin A. KADIR bersama saksi (korban) PARHANA Als. UTEH Binti ASMADI menikah pada tahun 2005 dan belum dikaruniai anak, mereka tinggal dalam sebuah rumah yang selanjutnya mereka jadikan warung di Ds.Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang ; -----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi (korban) PARHANA datang ke rumah mertuanya di Ds. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah tersebut, tanpa melepas helm saksi (korban) PARHANA masuk ke rumah tersebut dan langsung bertemu dengan Sdri. JULIANA (ibu mertua saksi korban), selanjutnya saksi (korban) PARHANA minta penjelasan kepada Sdri. JULIANAN mengenai kenapa Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa memberitahukan saksi (korban) PARHANA selaku istrinya padahal mereka belum bercerai (masih dalam proses perceraian), dan tidak lama kemudian Terdakwa datang langsung berkata : “terserah aku lah” kemudian Terdakwa terus memarahi saksi (korban) PARHANA karena merasa dimarahi oleh Terdakwa selanjutnya saksi (korban) meminta uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus perceraian mereka tetapi Terdakwa tetap marah-marah dan tidak mau memberikan uang yang diminta oleh saksi (korban) PARHANA. Sementara itu karena mendengar suara ribut-ribut di rumahnya, saksi A.KADIR Bin KIBLI datang untuk melerai tetapi Terdakwa tetap saja emosi dan langsung memukul dengan mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala sebelah kiri saksi (korban) PARHANA yang pada saat itu masih menggunakan helm dan pukulan tersebut mengenai pelipis mata kiri saksi (korban) PARHANA kemudian setelah itu saksi RATNA Binti BANDI datang menghampiri saksi (korban) PARHANA dan langsung menyuruh saksi (korban) PARHANA pulang, selanjutnya saksi (korban) PARHANA pun pulang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Raya; ---

----- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi (korban) PARHANA Als UTEH Bin ASMADI merasakan sakit di bagian kepala serta menderita luka memar pada pipi mata kiri, sebagaimana hasil pemeriksaan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 441/09/PKM-SD tanggal 01 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROY, dokter pada Puskesmas Sungai Duri Kab. Bengkayang , dengan hasil pemeriksaan diantaranya sebagai berikut : -----

Pemeriksaan : -----



Orang tersebut dibawa ke UGD Puskesmas Sei Duri dengan ; -----

Kepala : -----

Ditemukan luka memar pada pelipis mata kiri yang terdapat pada empat centimeter di atas sudut mata kiri dengan diameter tiga kali dua centimeter berwarna merah kebiruan;-----

Kesimpulan : -----

Luka memar yang ditemukan pada orang tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul ;

-----Perbuatan Terdakwa HERMAN Bin A. KADIR tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

ATAU ; -----

KEDUA : -----

----- Bahwa ia Terdakwa HERMAN Bin A. KADIR pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada waktu pada bulan Maret tahun 2013, bertempat di rumah orang tua Terdakwa (di rumah mertua saksi korban) di Ds. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangganya yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya, yaitu saksi (korban) PARHANA Als. Uteh Binti Asmadi yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atauu kegiatan sehari-hari, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa HERMAN Bin A. KADIR bersama saksi (korban) PARHANA Als. UTEH Binti ASMADI menikah pada tahun 2005 dan belum dikaruniai anak, mereka tinggal dalam sebuah rumah yang selanjutnya mereka jadikan warung di Ds.Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang ; -----
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, saksi (korban) PARHANA datang ke rumah mertuanya di Ds. Sungai Raya Kec. Sungai Raya Kepulauan Kab. Bengkayang dengan menggunakan sepeda motor dan sesampainya di rumah tersebut, tanpa melepas helm saksi (korban) PARHANA masuk ke rumah tersebut dan langsung bertemu dengan Sdri. JULIANA (ibu mertua saksi korban), selanjutnya saksi (korban) PARHANA minta penjelasan kepada Sdri. JULIANAN mengenai kenapa Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa memberitahukan saksi (korban) PARHANA selaku istrinya padahal mereka belum bercerai (masih dalam proses perceraian), dan tidak lama kemudian Terdakwa datang langsung berkata : “terserah aku lah” kemudian Terdakwa terus memarahi saksi (koban) PARHANA karena merasa dimarahi oleh Terdakwa selanjutnya



saksi (korban) meminta uang Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa untuk mengurus perceraian mereka tetapi Terdakwa tetap marah-marah dan tidak mau memberikan uang yang diminta oleh saksi (korban) PARHANA. Sementara itu karena mendengar suara ribut-ribut di rumahnya, saksi A.KADIR Bin KIBLI datang untuk meleraikan tetapi Terdakwa tetap saja emosi dan langsung memukul dengan mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala sebelah kiri saksi (korban) PARHANA yang pada saat itu masih menggunakan helm dan pukulan tersebut mengenai pelipis mata kiri saksi (korban) PARHANA kemudian setelah itu saksi RATNA Binti BANDI datang menghampiri saksi (korban) PARHANA dan langsung menyuruh saksi (korban) PARHANA pulang, selanjutnya saksi (korban) PARHANA pun pulang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Raya; ---

----- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi (korban) PARHANA Als UTEH Bin ASMADI merasakan sakit di bagian kepala serta menderita luka memar pada pelipis mata kiri, sebagaimana hasil pemeriksaan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 441/09/PKM-SD tanggal 01 April 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ROY, dokter pada Puskesmas Sungai Duri Kab. Bengkayang, dengan hasil pemeriksaan diantaranya sebagai berikut : -----

Pemeriksaan : -----

Orang tersebut dibawa ke UGD Puskesmas Sei Duri dengan ; -----

Kepala : -----

Ditemukan luka memar pada pelipis mata kiri yang terdapat pada empat centimeter di atas sudut mata kiri dengan diameter tiga kali dua centimeter berwarna merah kebiruan;-----

Kesimpulan : -----

Luka memar yang ditemukan pada orang tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul ; -----

-----Perbuatan Terdakwa HERMAN Bin A. KADIR tersebut di atas, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 Ayat (4) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

----- Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan atas Surat Dakwaan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 3 (Tiga) orang saksi sebagai berikut : -----

1. Saksi PARHANA Als. UTEH Binti ASMADI : -----

Di persidangan disumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : ----



- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polri itu benar dan sebenarnya ;

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan ini sebagai saksi dalam perkara pemukulan terhadap diri saksi yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa status saksi adalah sebagai istri dari Terdakwa. Saksi dan Terdakwa telah menikah pada tahun 2005 dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan ;

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 14.30 wib di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Ds. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang ;

- Bahwa kejadian tersebut berawal dari niat saksi untuk meminta uang cerai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sehingga saksi datang ke rumah mertuanya dengan menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa setelah saksi sampai di rumah metuanya, saksi tanpa melepas helm langsung masuk ke rumah tersebut dan bertemu dengan ibu mertua saksi. Selanjutnya saksi meminta penjelasan kepada ibu mertua saksi mengenai kenapa Terdakwa telah menikah lagi dengan perempuan lain tanpa memberitahukan saksi selaku istrinya padahal mereka belum bercerai ; -----
- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang langsung berkata : “*terserah aku lah*” kemudian Terdakwa dan saksi terlibat percekocokan ; -----
- Bahwa pada saat itu, saksi meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengurus perceraian mereka, tetapi Terdakwa tetap marah-marah dan tidak mau memberikan uang yang diminta oleh saksi ; -----
- Bahwa sementara itu karena mendengar suara ribut-ribut, ayah Terdakwa (A.KADIR Bin KIBLI) datang untuk melerai. Akan tetapi Terdakwa emosi dan langsung memukul dengan mengayunkan tangan kanannya ke arah kepala sebelah kiri saksi yang pada saat itu masih menggunakan helm dan pukulan tersebut mengenai pelipis mata kiri saksi ; -----
- Bahwa setelah itu saksi PARHANA menangis, lalu Ibu RATNA Binti BANDI datang menghampiri dan langsung menyuruh saksi pulang, selanjutnya saksi pun pulang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Raya dan melakukan Visum Et Repertum di Puskesmas Sungai Duri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami memar di bagian pelipis mata kiri saksi dan rasa sakit pada kepala saksi;

- Bahwa rasa sakit atas kejadian tersebut, tidak sampai mengganggu aktifitas saksi sehari-hari ;

----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

2. Saksi **RATNA Binti BANDI (Alm)** : -----

Di persidangan disumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polri itu benar dan sebenarnya ;
-

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 14.30 wib di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Ds. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang ;

- Bahwa pada saat kejadian, saksi hanya melihat PARHANA menangis di depan rumah mertuanya ;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi mengatakan kepada PARHANA “*pulang jak kamu, jangan buat malu*” (pulang saja kamu, jangan membuat malu) ;

- Bahwa saksi menyuruh PARHANA untuk pulang ke rumah karena saksi kasihan melihat kondisi PARHANA yang menangis di depan rumah mertuanya dan ditonton oleh orang banyak ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab PARHANA menangis, karena pada saat itu saksi sedang berada di dalam rumah ; -----

- Bahwa setelah melihat orang ramai di luar rumah, saksi kemudian ke luar rumah dan menemukan PARHANA sedang menangis tersebut ; -----

- Bahwa posisi rumah saksi bersebelahan dengan rumah mertua PARHANA ;

----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi A.KADIR Bin KIBLI : -----

Di persidangan disumpah dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri ;

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik Polri itu benar dan sebenarnya ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 14.30 wib di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Ds. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang ; -----
- Bahwa Terdakwa merupakan anak kandung saksi ;

- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan PARHANA sejak tahun 2005 ;

- Bahwa selama pernikahan tersebut, Terdakwa dan PARHANA belum mempunyai anak ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui awal mula kejadian. Namun sepengetahuan saksi, PARHANA sedang marah-marah di dalam rumah ketika saksi datang di rumah ;

- Bahwa mengetahui hal tersebut, saksi kemudian menarik PARHANA keluar rumah dan mengatakan jangan ribut-ribut di dalam rumah karena kasihan ada cucu saksi yang baru lahir ;

- Bahwa setelah itu, Ibu RATNA Binti BANDI datang menghampiri dan langsung menyuruh PARHANA pulang ;

- Bahwa ketika itu, saksi tidak melihat Terdakwa memukul PARHANA karena posisi PARHANA berada di depan saksi, sedangkan posisi Terdakwa berada di belakang saksi ;

----- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----



- Bahwa benar, Terdakwa dan saksi telah menikah pada tahun 2005 dan sampai saat ini belum dikaruniai keturunan ;

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap PARHANA sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 14.30 wib di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Ds. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang ; -----
- Bahwa pada saat kejadian, PARHANA sedang memarahi ibu Terdakwa. Setelah mengetahui hal tersebut, Terdakwa menjadi emosi dan akhirnya terjadi percekocokan antara Terdakwa dengan PARHANA ;

- Bahwa ketika itu, PARHANA meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengurus perceraian mereka, tetapi Terdakwa tidak dapat memberikan uang yang diminta oleh PARHANA karena pada saat itu Terdakwa sedang tidak punya uang ;

- Bahwa setelah saya menolak permintaan PARHANA tersebut, kemudian terjadi percekocokan antara Terdakwa dan PARHANA ;

- Bahwa ditengah percekocokan tersebut, Terdakwa memukul PARHANA dengan menggunakan tangan sebelah kanan dengan posisi tangan terbuka . Pada saat kejadian Terdakwa memukul sebanyak 1 (satu) kali ke arah helm yang sedang di pergunakan oleh PARHANA;-----
- Bahwa arah pemukulan ketika itu mengenai bagian helm sebelah kiri depan. Pada saat itu PARHANA sedang menggunakan helm dengan posisi kaca terbuka, lalu ketika Terdakwa memukul tersebut, mengenai kaca helm PARHANA sebelah kiri. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan kaca helm PARHANA yang mulanya terbuka menjadi tertutup ;

- Bahwa alasan Terdakwa memukul PARHANA pada saat kejadian karena PARHANA berkata-kata kasar kepada orang tua Terdakwa ;

- Bahwa sebelum kejadian ini, Terdakwa tidak pernah memukul PARHANA ;



- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya ; -----

-----Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 441/09/PKM-SD tertanggal 1 April 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.ROY, Dokter pemeriksa pada Puskesmas Sungai Duri, yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa "Luka memar yang ditemukan pada orang tersebut diakibatkan oleh benturan benda tumpul" ;

----- Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat oleh Penuntut Umum berupa Kutipan Akta Nikah No. 194/20/IX/2005 tanggal 17 September 2005 atas nama HERMAN dan PARHANA ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang-barang bukti berupa:-

- 1 (satu) buah helm standar warna merah yang ada penutup kacanya;-----

Barang-barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dan masing-masing telah mengenal serta membenarkan bahwa barang-barang bukti tersebut mempunyai kaitan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk mempersingkat uraian Putusan ini harus dianggap telah termuat dan menjadi bagian dari isi Putusan ini ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, bukti surat serta adanya Visum Et Repertum yang diajukan dalam perkara ini maka telah diperoleh adanya fakta-fakta dan keadaan sebagai berikut : -----

- Bahwa kejadian pemukulan terhadap saksi PARHANA terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 14.30 wib di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Ds. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang ; -----
- Bahwa kejadian tersebut berawal kedatangan saksi PARHANA ke rumah mertuanya dengan menggunakan sepeda motor ; -----
- Bahwa setelah saksi PARHANA sampai di rumah metuanya, saksi PARHANA tanpa melepas helm langsung masuk ke rumah tersebut dan bertemu dengan ibu mertua saksi PARHANA. Selanjutnya saksi PARHANA meminta penjelasan kepada ibu mertuanya mengenai pernikahan Terdakwa dengan perempuan lain



tanpa memberitahukan saksi PARHANA selaku istrinya, padahal mereka belum bercerai;--

- Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang langsung berkata : “*terserah aku lah*” kemudian Terdakwa dan saksi PARHANA terlibat percekocokan ;

- Bahwa pada saat itu, saksi PARHANA meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengurus perceraian mereka, tetapi Terdakwa tetap marah-marah dan tidak memberikan uang yang diminta oleh saksi PARHANA ;

- Bahwa sementara itu karena mendengar suara ribut-ribut, ayah Terdakwa (A.KADIR Bin KIBLI) datang untuk meleraikan. Namun, di tengah percekocokan tersebut Terdakwa langsung memukul dengan mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan terbuka, ke arah kepala sebelah kiri saksi PARHANA yang pada saat itu masih menggunakan helm ;

- Bahwa pemukulan tersebut, mengenai bagian helm sebelah kiri depan saksi PARHANA. Pada saat itu saksi PARHANA sedang menggunakan helm dengan posisi kaca terbuka, lalu ketika Terdakwa memukul tersebut, mengenai kaca helm saksi PARHANA sebelah kiri. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kaca helm P saksi PARHANA yang mulanya terbuka menjadi tertutup ;

- Bahwa setelah itu saksi PARHANA menangis, lalu Ibu RATNA Binti BANDI datang menghampiri dan langsung menyuruh saksi PARHANA pulang. Selanjutnya saksi PARHANA pun pulang dan langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Raya dan melakukan Visum Et Repertum di Puskesmas Sungai Duri; -----
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PARHANA mengalami memar di bagian pelipis mata kiri dan rasa sakit pada kepala saksi PARHANA ;

- Bahwa rasa sakit atas kejadian tersebut, tidak sampai mengganggu aktifitas saksi PARHANA sehari-hari ;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan apakah Terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, oleh



karenanya pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggung jawaban pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam : -----

Pertama : Pasal 44 ayat (1) Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

Atau ; -----

Kedua : Pasal 44 ayat (4) Undang - Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ; -----

----- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut, maka Majelis Hakim akan meneliti persyaratan formal tentang penuntutan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Kedua yaitu adanya syarat pengaduan ; -----

Hal ini dikarenakan sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bahwa tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 merupakan delik aduan ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan surat tertanggal 28 Maret 2013 saksi PARHANA Als UTEH Binti ASMADI (Alm) sebagai isteri sekaligus saksi korban telah mengadukan perbuatan Terdakwa kepada pihak Penyidik Kepolisian dan selanjutnya telah menanda tangani Laporan Pengaduan tertanggal 28 Maret 2013, sehingga dengan demikian persyaratan formal untuk penuntutan perkara ini (Penuntutan atas dakwaan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagaimana Dakwaan Subsidiar) telah terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa dengan susunan dakwaan yang disusun secara Alternatif , maka dalam hal pembuktiannya Pengadilan Negeri diberi kebebasan untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat atau sesuai dengan fakta-fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, dan dalam hal ini Pengadilan Negeri cenderung untuk memilih dan membuktikan Dakwaan alternatif Kedua yaitu Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan



Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengandung unsur-unsur tindak pidana yang perlu dibuktikan sebagai berikut : -----

- 1 Melakukan kekerasan fisik terhadap orang ; -----
- 2 Dalam lingkup rumah tangga ;

- 3 Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari ; -----

Unsur ke-1 : Melakukan kekerasan fisik terhadap orang : -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan ***Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat*** ; -----

----- Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan sesuai keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa menunjukkan bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2013 sekitar pukul 14.30 wib di rumah orang tua Terdakwa yang terletak di Ds. Sungai Raya, Kec. Sungai Raya Kepulauan, Kab. Bengkayang ; -----

Bahwa kejadian tersebut berawal kedatangan saksi PARHANA ke rumah mertuanya dengan menggunakan sepeda motor. Setelah saksi PARHANA sampai di rumah metuanya, saksi PARHANA tanpa melepas helm langsung masuk ke rumah tersebut dan bertemu dengan ibu mertua saksi PARHANA. Selanjutnya saksi PARHANA meminta penjelasan kepada ibu mertuanya mengenai pernikahan Terdakwa dengan perempuan lain tanpa memberitahukan saksi PARHANA selaku istrinya, padahal mereka belum bercerai ;

Bahwa beberapa saat kemudian Terdakwa datang langsung berkata : “*terserah aku lah*” kemudian Terdakwa dan saksi PARHANA terlibat percekocokan. Ketika itu, saksi PARHANA meminta uang kepada Terdakwa sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk mengurus perceraian mereka, tetapi Terdakwa menolak memberikan uang yang diminta oleh saksi PARHANA ; -----

Bahwa sementara itu karena mendengar suara ribut-ribut, ayah Terdakwa (A.KADIR Bin KIBLI) datang untuk melerai. Namun, di tengah percekocokan tersebut Terdakwa langsung memukul dengan mengayunkan tangan kanannya dengan posisi tangan terbuka, ke arah kepala sebelah kiri saksi PARHANA yang pada saat itu masih menggunakan helm. Pemukulan tersebut, mengenai bagian helm sebelah kiri depan saksi PARHANA. Pada saat itu saksi PARHANA sedang menggunakan helm dengan posisi kaca terbuka, lalu ketika Terdakwa memukul tersebut,



mengenai kaca helm saksi PARHANA sebelah kiri. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, kaca helm saksi PARHANA yang mulanya terbuka menjadi tertutup ;

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PARHANA mengalami memar di bagian pelipis mata kiri dan *rasa sakit* pada kepala saksi PARHANA ; -----

----- Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan tersebut bersesuaian dengan bukti surat Visum Et Repertum bahwa atas kejadian tersebut bagian kepala saksi PARHANA ditemukan luka memar pada pelipis mata kiri yang terdapat pada empat centimeter di atas sudut mata kiri dengan diameter tiga kali dua centimeter berwarna merah kebiruan ;

----- Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan terhadap saksi PARHANA. Sehingga unsur ke-1: "*Melakukan kekerasan fisik terhadap orang*" telah terpenuhi ; -----

Unsur ke-2 : Dalam lingkup rumah tangga : -----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud dengan *Lingkup rumah tangga* adalah meliputi : -----

- a Suami, isteri dan anak ;
- b Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada Huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga, dan/atau ; -----
- c Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut ;

----- Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung dengan alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah No. 194/20/IX/2005 tanggal 17 September 2005, telah nyata bahwa saksi PARHANA adalah isteri Terdakwa, jadi termasuk dalam pengertian lingkup rumah tangga Terdakwa, sehingga telah nyata bahwa kekerasan fisik tersebut di atas dilakukan oleh Terdakwa dalam lingkup rumah tangganya ;



----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2
”*Dalam lingkup rumah tangga*” telah terpenuhi ; -----

Unsur ke-3 : Dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak
menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan
jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari;

----- Menimbang, bahwa keadaan sebagaimana dimaksud dalam unsure ini merupakan keadaan
yang mengecualikan dari keadaan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat sebagaimana ditentukan
dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ;

----- Menimbang, bahwa fakta-fakta di persidangan menunjukkan bahwa dengan perbuatan
kekerasan fisik yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, saksi PARHANA masih dapat
melakukan dan tidak terganggu dalam melaksanakan pekerjaan atau aktivitasnya sehari-hari ;

----- Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pemukulan yang
dilakukan Terdakwa kepada saksi PARHANA tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk
menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari. Sehingga unsur
ke-3 ” *Dilakukan oleh suami terhadap isteri yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan
untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari*” telah
terpenuhi ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah nyata
bahwa unsur-unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan,
sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak
pidana dalam pasal tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan
adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar
yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana ;

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah helm standar warna merah yang ada penutup kacanya ;
bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut merupakan barang milik PARHANA Als. UTEH Binti ASMADI (Alm) sebagai korban, sehingga barang bukti tersebut dikembalikan kepada PARHANA Als. UTEH Binti ASMADI (Alm) ;

----- Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi Terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Sebagai seorang suami seharusnya Terdakwa dapat mengendalikan diri dan melindungi anggota keluarganya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

-----Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan dengan memperhatikan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih menekankan aspek-aspek *korektif*, *preventif* dan *edukatif*, maka Majelis Hakim menilai bahwa pidana yang patut dan memenuhi rasa keadilan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah pidana yang bersifat pembinaan ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;



----- Mengingat ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal-pasal dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa **HERMAN Bin A. KADIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"KEKERASAN FISIK DALAM RUMAH TANGGA YANG TIDAK MENIMBULKAN PENYAKIT ATAU HALANGAN UNTUK MENJALANKAN PEKERJAAN ATAU KEGIATAN SEHARI-HARI"**;

2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 10 (sepuluh) hari ; -----

3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

5 Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah helm standar warna merah yang ada penutup kacanya ; -----

Dikembalikan kepada PARHANA Als. UTEH Binti ASMADI (Alm);-----

6 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkayang pada hari SELASA, tanggal 30 JULI 2013 oleh JAHORAS SIRINGO RINGO, SH. sebagai Hakim Ketua, ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH. dan RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, UTIN REZA PUTRI, SH, MH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh DIAN NOVITA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkayang, dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



I. ELISABETH VINDA YUSTINITA, SH.

JAHORAS SIRINGO RINGO, SH.

II. RATIH MANNUL IZZATI, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

UTIN REZA PUTRI, SH, MH.